

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8019/2549

บริษัทไทยชินสตีล จำกัด
บริษัทที่.ซี.มอเตอร์อินดัสเทรียล จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 93 (1)

แม้สำเนาใบส่งของจะเป็นสำเนาเอกสารก็ตาม แต่โจทก์นำสืบฟังได้ว่าต้นฉบับถูกทำลายไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้ ทั้งโจทก์ได้แนบสำเนามาทำยฟ้อง จำเลยที่ 1 มิได้โต้แย้งความถูกต้องแท้จริงของเอกสารดังกล่าว เพียงแต่คัดค้านว่าเอกสารดังกล่าวเป็นสำเนาไม่ใช่ต้นฉบับ จึงฟังได้ว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงแล้ว ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จึงรับฟังเอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 476,928 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ให้การทำนองเดียวกันกับที่ 1

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 476,928 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2542 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้อง (วันที่ 3 ธันวาคม 2542) ต้องไม่เกิน 17,247.81 บาท กับให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 15,000 บาท และให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนนี้ให้เป็นพับ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าทนายความในชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ 7,500 บาท

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โปวางบิลทั้งสองฉบับเป็นต้นฉบับมิใช่สำเนาเอกสาร ส่วนสำเนาใบส่งของ แม้จะเป็นสำเนาเอกสารก็ตาม แต่นางสาวณัฐผู้ดำเนินคดีแทนโจทก์ได้เบิกความฟังได้ว่าต้นฉบับถูกทำลายไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้ ทั้งโจทก์ได้แนบสำเนามาทำคำฟ้อง จำเลยที่ 1 มิได้โต้แย้งความถูกต้องแท้จริงของเอกสารดังกล่าวโดยเพียงแต่คัดค้านว่าเอกสารดังกล่าวเป็นสำเนาไม่ใช่ต้นฉบับ จึงฟังได้ว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงแล้ว ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จึงสามารถรับฟังเอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานได้

พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าทนายความในชั้นนี้แทนโจทก์ 5,000 บาท.

(ศิริชัย จิระบุญศรี-เรวัตร อิศราภรณ์-ประทีป เฉลิมภัทรกุล)

ศาลแพ่ง - นางสาวศิณนาถ เกียรติกังวาฬไกล

ศาลอุทธรณ์ - นายศิริชัย วัฒนโยธิน

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------